



Universidad  
Pontificia  
Bolivariana

Seccional  
Bucaramanga



# ANÁLISIS DE LA CONVENCIONALIDAD DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA APLICABLE AL RÉGIMEN DE PENSIONES POR RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LA OIT

**Daniel Ricardo Angarita Rincón · Gustavo Andrés Martínez Cepeda**

Directora: Yudy Tatiana Fuentes Agudelo, Mg. en Derecho

Trabajo de grado para optar al título de Abogado · Facultad de Derecho



# Ruta de la sustentación

**01**

Contexto y problema

**02**

Pregunta y objetivos

**03**

Metodología

**04**

Régimen colombiano

**05**

Estándares OIT

**06**Análisis de  
convencionalidad**07**Experiencias  
comparadas**08**

Propuestas

**09**

Conclusiones

# La minería: una actividad de alto riesgo



## +120

emergencias mineras al  
año en Colombia (ANM,  
2022)



## 1.364

mineros fallecidos entre  
2005 y 2018: uno cada 3,75  
días



## 90 %

de mineros artesanales en  
Antioquia expuestos a  
sílice por encima del límite



## 66.000

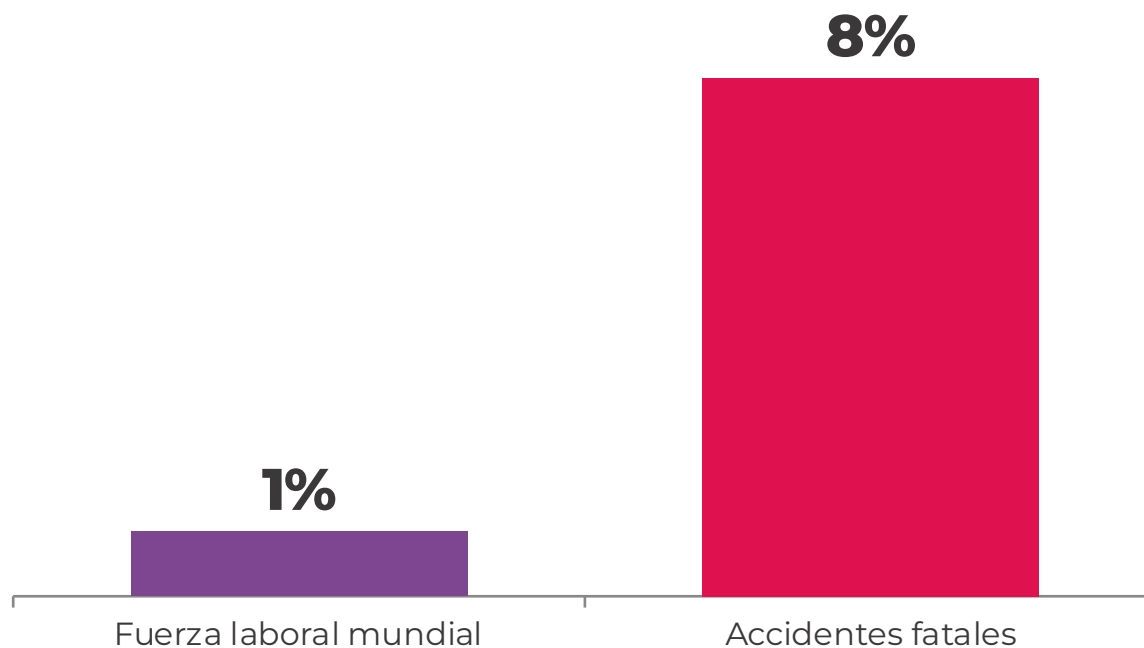
personas expuestas al  
mercurio en la minería de  
oro a pequeña escala

**Sutatausa (2023):** 21 trabajadores fallecidos. Pese al Decreto 1886/2015 y al Decreto 2090/2003, persiste una brecha crítica entre la norma y su aplicación en los territorios.



# Un problema de escala mundial

Participación de la minería (OIT, 2011)



**~15.000**

muertes de mineros al año en el mundo

**35**

países han ratificado el Convenio 176 (1995)

**0**

de los convenios clave (176, 102, 155, 187) ratificados por Colombia

2024

#SinLímites

# Pregunta de investigación



*¿En qué medida la normatividad colombiana sobre pensiones por riesgos laborales en minería cumple los estándares OIT de cobertura, acceso, suficiencia y equidad?*



**Cobertura**



**Acceso**



**Suficiencia**



**Equidad**

# Objetivos

**Objetivo general** Analizar la convencionalidad de la normatividad nacional aplicable al régimen de pensiones por riesgos laborales de los trabajadores de la minería en Colombia a la luz de los estándares de la OIT.



## Caracterizar

el régimen de pensiones por riesgos laborales vigente en el sector minero colombiano.



## Examinar

los estándares de la OIT aplicables al régimen de pensiones por riesgos laborales en la minería.



## Comparar

la norma colombiana aplicable a la actividad minera con los estándares establecidos por la OIT.

# ¿Por qué esta investigación?



## Teórica

Los estudios de control de convencionalidad se han centrado en derechos humanos generales; existe un vacío en seguridad y salud en el trabajo minero.



## Práctica

Correlacionar el grado de cumplimiento normativo con la efectividad real: leyes avanzadas en el papel no garantizan menos accidentes.



## Social

Aportar insumos para políticas públicas y para un régimen de seguridad social más equitativo y acorde con los compromisos internacionales.

# Metodología



## Enfoque

Cualitativo, análisis doctrinal-jurídico



## Alcance

Descriptivo y explicativo



## Diseño

Documental, jurídico y comparativo



## Técnica

Revisión documental sistemática

### Fuentes primarias

Ley 100/1993, Ley 1562/2012, Decreto 1295/1994, Decreto 2090/2003, convenios OIT y jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

### Fuentes secundarias

Doctrina especializada, artículos indexados, tesis, informes técnicos de la OIT, la ANM y observatorios laborales.

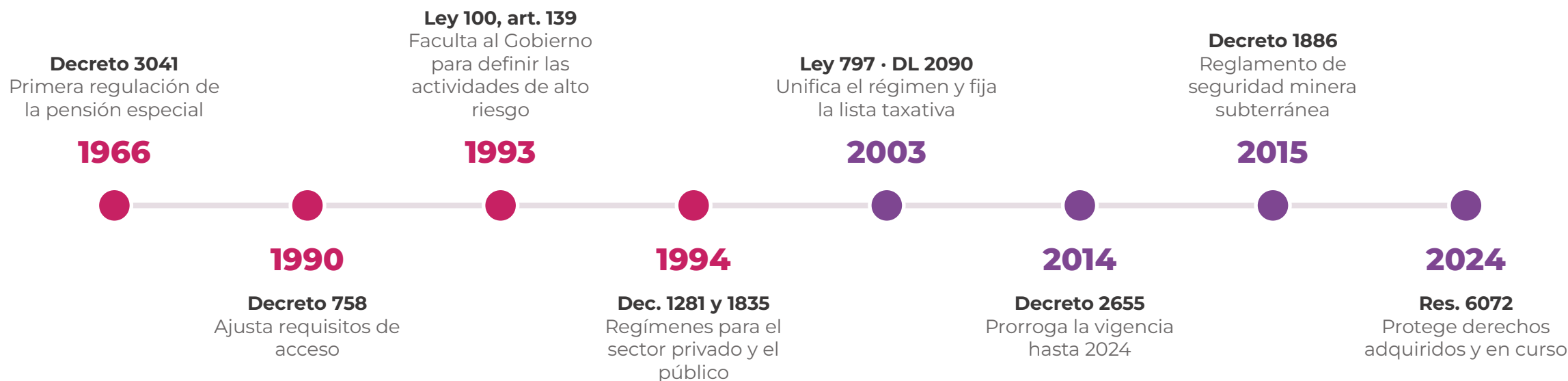
## 01

## Resultados

# Caracterización del régimen colombiano

Pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo: evolución, normas vigentes y jurisprudencia.

# Evolución normativa del régimen



2024

#SinLímites

# Decreto Ley 2090 de 2003 en cifras

**55**

**años de edad mínima**  
reducible hasta 50 (1 año menos  
por cada 60 semanas extra)

**700**

**semanas en alto riesgo**  
≈ 14 años de labor, continuas o no

**1.300**

**semanas totales**  
igual que el régimen general desde  
2015

**+10 %**

**cotización del empleador**  
aporte adicional sobre el salario



**Límite temporal:** solo admitió nuevos afiliados hasta el 31 de diciembre de 2024 y cubre únicamente la minería en socavón o subterránea.

2024

#SinLímites

# Jurisprudencia constitucional

## C-663/2007

Régimen de transición: se suman semanas de cualquier actividad de alto riesgo.

## C-030/2009

Traslado RAIS → régimen público: reabre el plazo y protege el saldo.

## T-042/2010

La falta del aporte adicional no puede imputarse al trabajador.

## C-853/2013

Lista taxativa exequible: ampliarla le corresponde al legislador.

## C-651/2015

Prórroga a 2024 exequible; los derechos adquiridos quedan a salvo.

## T-046/2024

La ARL no puede negar la calificación alegando falta de afiliación.



## Principios que se desprenden

- Medida de acción afirmativa con fin legítimo
- Interpretación pro trabajador (favorabilidad)
- Formalidades o fallas de terceros no frustran el derecho
- Carácter único de la pensión de vejez

2024

#SinLímites

## 02

## Resultados

# Estándares internacionales de la OIT

Convenios y recomendaciones que fijan el parámetro de convencionalidad para la minería.

2024

#SinLímites

# Instrumentos OIT aplicables

**C176**

1995

Seguridad y salud en las minas

No ratificado

**C102**

1952

Seguridad social (norma mínima)

No ratificado

**C155**

1981

Seguridad y salud de los trabajadores

No ratificado

**C187**

2006

Marco promocional de SST

No ratificado

**C121**

1964

Prestaciones por accidentes y enfermedades profesionales

No ratificado

**C81**

1947

Inspección del trabajo

Ratificado

**R183**

1995

Recomendación: seguridad y salud en las minas

No vinculante

**R202**

2012

Recomendación: pisos de protección social

No vinculante

Los convenios no ratificados sirven como criterio hermenéutico para valorar la convencionalidad material (art. 93 CP).



# Principios que exige la OIT



## Suficiencia

Prestaciones que garanticen vida digna, no simbólicas (C102, C121).



## Universalidad

Protección a todo trabajador expuesto: contratistas, tercerizados e informales.



## Equidad

Trato diferenciado que compense el desgaste prematuro del minero.



## Efectividad

Inspección, estadísticas y vigilancia para que la norma produzca efectos reales.



### 11 % – 37 %

prevalencia de silicosis y tuberculosis en la minería artesanal

### 67,5 µg/l

mediana de mercurio en sangre, por encima de lo admitido por la OMS

## 03

## Resultados

**Análisis de convencionalidad**

Contraste entre la norma colombiana y los estándares OIT: nivel de armonización, brechas y experiencias comparadas.

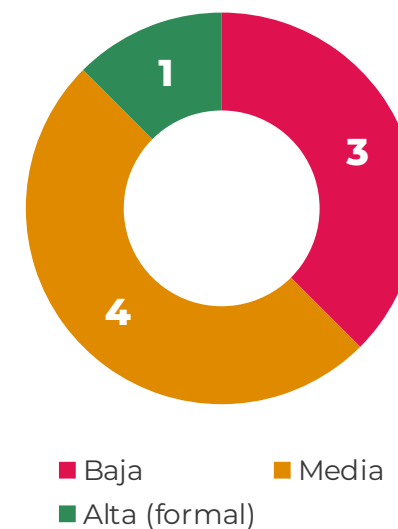
2024

#SinLímites

# Nivel de armonización con la OIT

| Estándar            | Nivel       | Brecha principal                                                                             |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C176 • Minas        | Baja        | Sin ratificar; pensión especial limitada al socavón; falta participación y derecho de retiro |
| R183 • Minas        | Baja        | Criterios técnicos (ventilación, gases, polvo) no incorporados de forma sistemática          |
| R202 • Pisos        | Baja        | No existe un piso de protección para mineros informales y artesanales                        |
| C102 • Seg. social  | Media       | Hay prestaciones, pero sin cobertura universal ni suficiencia material                       |
| C155 • SST          | Media       | SG-SST sin articulación entre MinTrabajo, ANM, ARL y autoridades sanitarias                  |
| C187 • Marco SST    | Media       | No hay plan nacional de SST minera con metas e indicadores                                   |
| C121 • Prestaciones | Media       | Calificación restrictiva de enfermedades de larga latencia                                   |
| C81 • Inspección    | Alta formal | Ratificado, pero con pocos inspectores especializados y visitas reactivas                    |

8 estándares evaluados



**Ninguno logra armonización alta en el plano material.**

2024

#SinLímites

# Brechas por criterio



## Cobertura

**~70 %**

de la minería es informal o artesanal: sin afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales ni acceso a pensión.



## Acceso

**700**

semanas especiales difíciles de probar: no hay historia ocupacional única, hay mora patronal y las ARL alegan «falta de afiliación».



## Suficiencia

**50–75 %**

del salario base en incapacidades (Ley 776/2002): montos bajos para familias de alta vulnerabilidad.



## Equidad

**Socavón**

solamente: queda fuera la minería a cielo abierto expuesta a sílice o mercurio, y desde 2025 las nuevas generaciones.

2024

#SinLímites

# Problemáticas de aplicación



## Incertidumbre después de 2024

No se ha definido qué pasará con quienes ingresen a labores de alto riesgo desde 2025.



## Afiliados al RAIS

El beneficio solo opera en el régimen público; en fondos privados depende del capital acumulado.



## Barreras probatorias

Certificaciones ausentes, aportes del 10 % no pagados y empleadores liquidados.



## Enfermedades de larga latencia

Silicosis, neumoconiosis y EPOC sin presunción de origen laboral ni registro de exposición.



## Fragmentación institucional

MinTrabajo, ANM, ARL, EPS y juntas de calificación actúan sin coordinación.



## Inspección débil

Pocos inspectores especializados; operativos reactivos después de los accidentes.

# Experiencias comparadas

## Chile

Ratificó el C176 en 2023

- Ley 16.744: cobertura universal de riesgos
- SERNAGEOMIN inspecciona las faenas
- Comités paritarios tras Copiapó (2010)

**Lección:** Institucionalidad técnica especializada

## Perú

Ratificó el C176 en 2008

- Política nacional de SST minera
- Ley 29783/2011: inspección obligatoria
- Plan Nacional de Seguridad en Minería (2020)

**Lección:** Articulación tripartita Estado–empresas–trabajadores

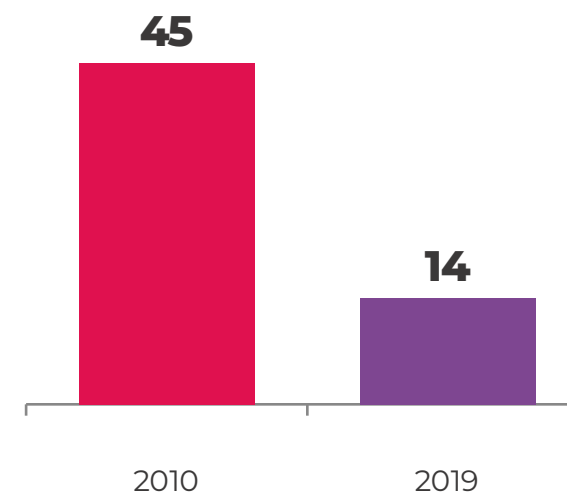
## Sudáfrica

Ratificó el C176 en 2000

- ODMWA (1973) y MHSA (1996)
- Fondos de silicosis y tuberculosis
- Acuerdo de 2018: 100.000 exmineros compensados

**Lección:** Reparación de enfermedades de larga latencia

Chile: mineros fallecidos



**–69 % en nueve años gracias al fortalecimiento normativo e institucional**

2024

#SinLímites

# Propuestas de armonización



## Ratificar los convenios

176, 102, 155 y 187, con mesas tripartitas



## Reformar el D. 2090/2003

Incluir cielo abierto, reducir las 700 semanas y prorrogar después de 2024



## Inspección minera especializada

Convenio MinTrabajo-ANM y registro público de sanciones



## Historia ocupacional única

Registro electrónico de exposición a agentes nocivos



## Presunciones en el D. 1477/2014

Origen laboral de silicosis, neumoconiosis y EPOC



## Piso de protección minero

Seguro subsidiado para mineros informales (R202)



## Prestaciones suficientes

Montos mínimos garantizados y Fondo Solidario de Protección Minera



## Participación y derecho de retiro

Delegados de SST y retiro ante peligro inminente (C176)



## Control interinstitucional

Cruce de datos entre ANM, MinTrabajo, UGPP, ARL y EPS

# Conclusiones

**Desarrollo formal considerable, **eficacia material** insuficiente.**



## Régimen colombiano

El D. 2090/2003 es el principal instrumento, pero se limita a la minería subterránea y sigue una lógica formal: el acceso depende de la afiliación, los aportes y la prueba de la exposición.



## Estándares OIT

C176, C102, C155, C187, C121, C81, R183 y R202 deben leerse como un sistema que articula prevención, inspección, cobertura y prestaciones suficientes.



## Convencionalidad

Las brechas se concentran en cobertura, acceso, suficiencia y equidad; la pensión del minero no puede separarse de la prevención y la formalización.

# Hacia un modelo integral



## Agenda mínima de armonización

1. Revisar el Decreto Ley 2090 de 2003
2. Ampliar el concepto de minería de alto riesgo
3. Reforzar la inspección laboral y minera
4. Crear un registro nacional de exposición ocupacional
5. Mejorar la calificación de enfermedades laborales
6. Incluir a los mineros informales en el Sistema General de Riesgos Laborales
7. Crear protección social mínima fuera del sistema contributivo

2024

#SinLímites

# CREER, IMAGINAR, CREAR.



¡Gracias! • Preguntas del jurado

Vigilada Mineducación

2024

#SinLímites